

1518315-80.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144328/2022 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 25220172 - 03º

D.P. MOGI DAS CRUZES, 2144328 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RODRIGUES CORREA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518315-80.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518315-80.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144328/2022 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 25220172 - 03º

D.P. MOGI DAS CRUZES, 2144328 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RODRIGUES CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ALEX RODRIGUES CORREA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 26 de maio de 2022, por volta das 16h25min, na altura do nº 29 da Rua José Tito Nabuco, nesta cidade, o acusado teria em depósito e possuiria, para fins de tráfico, 100 porções (68,1g) de cocaína, 430 porções (100,62g) de "crack" e 28 porções (21,26g) de "maconha", substâncias entorpecentes capazes de

causar dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 162/164. A denúncia foi recebida (fls. 107/109), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 135), ofertou defesa preliminar (fls. 182). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do art. 41, da Lei nº 11.343/07, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado, e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Diego e Joaquim informaram que investigavam o réu por um roubo ocorrido na cidade de Mogi das Cruzes, fato que gerou expedição de ordens de prisão e busca e apreensão. No local o réu foi avistado e correu para o interior de um barraco. No local havia bens de sua propriedade, tais como roupas, sapatos e até um cachorro. O réu disse às testemunhas que ali se achavam guardados entorpecentes e uma réplica de arma de fogo. O simulacro de arma estava sob um travesseiro. As drogas, acondicionadas numa sacola, inúmeras porções de "crack", "maconha" e cocaína, foram localizadas numa sacola, segundo Diego sob a cama. Interrogado em juízo Alex negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos estava em sua casa sozinho quando vários policiais civis lá chegaram e o acusaram da prática de um roubo em Mogi das Cruzes. Como não quis "assinar" a referida acusação, os policiais pegaram drogas na viatura e imputaram-lhe indevidamente a posse. Disse que não possuía réplica de arma de fogo, mas que se tratava de acessório de um vídeo-game. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Diante deste coeso panorama probatório restaram comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial já referido no relatório. A aplicação do art. 41, da Lei nº 11.343/06, é inviável porquanto o réu não colaborou voluntariamente com a investigação criminal ou o processo criminal como prevê o referido dispositivo legal. Tratou-se de prisão em flagrante e, na iminência do encontro das drogas, a simples indicação do réu aos policiais, não torna possível a redução das sanções. Ademais, o referido artigo fala de recuperação do produto de crime. Os entorpecentes não representam produto do crime. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP, fixo a pena-base em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa. As reprimendas restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em face da exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do agente, quinhentas e cinquenta e oito porções, como autoriza o mencionado preceito legal. Nesse passo, não se pode tratar o traficante que possui poucas porções de entorpecentes como aquele, como o aqui punido, que dispõe de grande quantidade de droga para fomentar o mercado do tráfico. Tal circunstância, indubitavelmente, expõe a risco uma miríade de consumidores afetando de forma mais enfática a saúde pública. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente três vezes com base nas condenações das 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, 1ª e 3ª Varas Criminais de Campo Grande, MS (fls. 129/131) - é de rigor a exasperação das penas em um terço: 11 anos de reclusão e 1100 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado como determina o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o direito de apelo em liberdade e decreto a custódia cautelar preventiva do acusado para garantia da ordem pública, em se tratando de pessoa perigosa e envolvida com o crime organizado, bem como para assegurar o cumprimento da lei penal através da execução desta decisão. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de ALEX RODRIGUES CORREA, qualificado nos autos, às penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 1100 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no

"caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como a destruição dos telefones e do simulacro de arma apreendidos, oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA